Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОЗЯ ПОЛЯНА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОЛЯЦИТЕ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г., МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „ХИДРОСТРОЙ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, ... 19-ти декември ..... 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 878 на Министерския съвет от 12 декември 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали - варовици, от находище „Козя поляна", разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, и

- чл. 4, ал. 3 и чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козя поляна", разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, сключен на 9 декември 2020 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Хидрострой" АД, гр. София („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката **ЖЕЧО СТАНКОВ**,

2. „ХИДРОСТРОЙ" АД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано заедно и поотделно от **НИКОЛАЙ ПАШОВ И ЖИВКО НЕДЕВ** – изпълнителни директори, и

3. „СКАЛНИ ПРОДУКТИ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 208238404, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано от управителя **НИКОЛАЙ ПАШОВ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Хидрострой" АД, гр. София, прехвърля на „Скални продукти" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 600 на Министерския съвет от 27 август 2020 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2020 г.) и Договора.

Чл. 2. (1) „Скални продукти" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Хидрострой" АД, гр. София, произтичащи от Решение № 600 на Министерския съвет от 27 август 2020 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2020 г.) и Договора.

(2) „Скални продукти" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Хидрострой" АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Скални продукти" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 23, ал. 3 от Договора, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 24 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната (2024 г.) година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща на „Хидрострой" АД оригинала на предоставената от него за 2025 г. банкова гаранция в 10-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Скални продукти" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 24 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „Хидрострой" АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Скални продукти" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3, ал. 1 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Скални

продукти" ЕООД, гр. София, дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 33, ал. 4 от Договора. Неустойката за неизпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 1 и 3 не се дължи, ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 6. В чл. 8, ал. 2, т. 3, буква „г" след думите „на всеки пет години от срока на концесията" се поставя запетая и се добавя „считано от датата на съгласуване на проекта по изречение първо и при необходимост".

Чл. 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„/2/ Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които същият е направил без предварително да ги съгласува с концедента".

Чл. 8. В **Чл. 20 се правят следните изменения:**

1. в ал. 1, т. 4 след думите „от Наредбата" се поставя точка и текстът след това се заличава.

2. алинея 5 се изменя така:

„/5/ Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

Чл. 9. В чл. 23, ал. 4 думите „до 28 февруари" се заменят с „до последния ден на месец февруари".

Чл. 10. Член 24, ал. 3 се изменя така:

„/3/ При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 8, ал. 2, т. 3, буква „г", концесионерът е длъжен да внася за оставащия срок от концесията равни годишни вноски в срока по ал. 2, определени на база разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания проект и набраната сума по сметката по ал. 1 за изтеклия срок на концесията."

Чл. 11. В чл. 32, ал. 1 след думите „в български лева" се поставя запетая и се добавя „а след 01.01.2026 г. в евро".

Чл. 12. В Чл. 39 се създават ал. 3, 4 и 5:

„/3/ При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените, в съответствие с концесионния договор, подобрения в обекта на концесия.

/4/ Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на

концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

/5/ При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 8, ал. 2, т. 3, б. „г"."

Чл. 13. Навсякъде в Договора наименованието „Хидрострой" АД, гр. София, се заменя със „Скални продукти" ЕООД, гр. София.

Чл. 14. В чл. 45 посоченият адрес за кореспонденция с концесионера се изменя така:

„гр. София, бул. „Цар Освободител" № 6

„СКАЛНИ ПРОДУКТИ" ЕООД, Телефон: 0885855909; e-mail: office@hydrostroy.com"

Чл. 15. На 1 януари 2026 г. всички парични задължения по Договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. плащанията по Договора се извършват в евро.

Чл. 16. Всички разпоредби, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение, остават в сила.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 4 (четири) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Хидрострой" АД, гр. София и за „Скални продукти" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козя поляна", землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна, сключен на 9 декември 2020 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Хидрострой" АД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

За концедента: **За „ХИДРОСТРОЙ" АД**

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
Министър на енергетиката

.....
Изпълнителен директор

За „СКАЛНИ ПРОДУКТИ" ЕООД

.....
НИКОЛАЙ ПАШОВ
Управител